

주의 요구

1. 제 목 : 수의계약 부적정

2. 관계기관 : ▶▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

▶▶▶▶▶▶은 콘도형 휴양시설로 객실 이용객에게 쾌적한 환경을 제공하고자 시설물 보수·교체 공사를 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

(1) 경미한 건설공사에 관하여

「건설산업기본법 시행령」 제8조(경미한 건설공사 등) 제1항 제2호에 따르면 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사를 경미한 건설공사 정하고 있습니다.

따라서 전문건설업종이 필요한 경우나 해당 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 경우에는 면허가 없는 자로서 건설업을 업으로 삼고 있는 자라도 시공이 가능합니다.

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 ▶▶▶▶▶▶의 옥상 우레탄 방수공사 계약을 확인한 결과, 경미한 건설공사(추정금액 ###천원)로 소액수의 견적공고를 진행하면서 전문공사(전문건설업 중 도장·습식·방수·석공사업을 등록한 업체)로 참가자격을 잘못 적용하여 참가업체(##개) 전체가 낙찰 포기를 하는 상황이 발생되었고, 휴양원에서는 다른 방법을 강구한 결과, 계약추진 시 견적을 받은 업체와 계약을 체결하였으나, 해당 업체는 건설업종이 아닌 페인트 도·소매업을 하는 것으로 확인되었습니다.

(2) 공사 원가내역서에 관하여

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제15조(공사원가) 에서는 공사원가는 공사 시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말하고 있으며, 제 17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 직접재료비 및 간접재료비로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제18조(노무비) 제1항에 따르면 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조(비목별 가격결정의 원칙)와 제2절 제조원가계산 제10조(노무비)를 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1(공사원가계산시 간접노무비 계산 방법)을 참고하여 계산한다고 정하고 있으며, 같은 기준 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 제2항에서는 재료비, 노무비, 경비의 각 비목별 단위당 가격은 시행규칙 제7조에 따라 계산한다고 정하고 있습니다.

따라서 수의계약에 따른 공사계약 추진 시 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 근거로 작성을 하여야 하며, 공종별로 단위당 소요되는 재료비와 노무비 및 경비를 산출하기 위해 표준품셈³⁾에서 정한 재료 할증 및 노무량에 각각의 단가를 곱해 산출된 단위당 단가를 정확히 명시하여야 합니다.

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 객실 도배 공사계약을 확인한 결과, ▶▶▶▶▶에서는 계약추진 시 계약특수조건에 따르면 객실(#인실) ##개 호실로 도배 구역을 정하고 있으나, 도배 면적에 대하여 계획추진(안) 또는 계약특수조건 등에도 없는 것으로 보아 자체 실측을 하지 않은 것으로 확인되며, 견적서에는 실크벽지 #####m²으로 견적을 제출하였으나, 객실당 도배 면적 미계상 등 인건비에 대하여 면적당 노무량 계산이 아닌 객실당 1인 인건비를 산정하였으며, 재료비에 대한 세부내역 없이 계상되는 등 공사 금액 산정의 근거가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ▶▶▶▶▶에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

3) 표준품셈 : 「표준시장단가 및 표준품셈 관리규정」 건설공사 중 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재, 공량을 정해 정부·지방자치단체·정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준으로 매년 말 국토교통부와 함께 대한건설협회, 대한전기협회, 한국정보통신공사협회가 관장하여 표준화하고 있음

5. 조치할 사항

○ ▼▼▼▼, ■■■■은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
(이하 생략)						